

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3193/2535

นายสงวน นาคสิงห์ฯ

โจทก์

นางเพียน เสมสมาน

จำเลย

นางสาวกฤษณา นาคสิงห์ ผู้รับมรดก

ความ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์เพียง 10,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่สำคัญอันควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากศาลสูง เพราะเหตุ ว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาโดยได้หยิบยกนำเอาข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยจึงเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเป็นการพิจารณาคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ พิเคราะห์ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยรื้อถอนต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินพิพาททางด้านทิศตะวันตกของโฉนดเลขที่ 292 ตำบลโพสังโฆอำเภอบางบาล

ด้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่ประมาณ 3 งานเศษ และห้ามจำเลย และบริวาร  
เข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์ได้ถึงแก่กรรม นางสาวกฤษณา นาค  
สิงห์ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้  
มรณะ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 95)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกฎีกาโจทก์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง  
พยานหลักฐาน ของศาล จึงต้องห้าม ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกฎีกาโจทก์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง

พยานหลักฐาน ของศาล จึงต้องห้าม ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ ชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |